Bilag til SSA-D

Bilag til Driftsavtalen

Statens standardavtale om levering driftstjenester til IT-løsninger

CC BY

Innhold:

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon **4**

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang 4
Avtalens punkt 2.4.7 Planer og øvelser for beredskap og katastrofer 4
Avtalens punkt 2.4.9 Nye versjoner av programvare 4
Avtalens punkt 2.4.10 Livssyklusforvaltning – tidsmessighet 4
Avtalens punkt 2.5.1 Generelt om avslutning av Avtalen 4
Avtalens punkt 5.1.1 Leverandørens ansvar for leveransen - generelt 4
Avtalens punkt 7.1 Eksterne rettslige krav og tiltak generelt 4
Avtalens punkt 7.2.1 Generelt om informasjonssikkerhet 4
Avtalens punkt 7.2.2 Leverandørens plikt til å holde Kundens data atskilt 5

Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon **6**

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang 6
Avtalens punkt 2.3.2.6 Leverandørens overtakelse av Kundens infrastruktur – verifisering mv. 6
Avtalens punkt 2.4.9 Nye versjoner av programvare 6
Avtalens punkt 2.4.10 Livssyklusforvaltning – tidsmessighet 6
Avtalens punkt 5.1.1 Leverandørens ansvar for leveransen – generelt (standardvilkår) 6
Avtalens punkt 5.1.2 Kundens ansvar og medvirkning 6
Avtalens punkt 5.2.4 Kundens ansvar for sine ressurser 6
Avtalens punkt 7.1 Eksterne rettslige krav og tiltak generelt 7

Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes **8**

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang 8

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan for etableringsfasen **9**

Avtalens punkt 2.3.1.2 Delleveranser 9
Avtalens punkt 2.3.2.3 Testplaner 9
Avtalens punkt 2.3.2.6 Leverandørens overtakelse av Kundens infrastruktur – verifisering 10
Avtalens punkt 2.3.6.1 Godkjenningsperiodens varighet 10
Avtalens punkt 2.3.6.4 Håndtering av feil 10
Avtalens punkt 4.1 Varighet 10
Avtalens punkt 9.5.3.1 Når det foreligger grunnlag for dagbot 10
Avtalens punkt 9.5.3.2 Beregning av dagboten 10

Bilag 5: Tjenestenivå og standardiserte kompensasjoner **11**

Avtalens punkt 2.3.2.4 Samhandlingsplan og driftsspesifikasjon 11
Avtalens punkt 2.4.1 Krav til tjenestenivå 11
Avtalens punkt 2.4.2 Uønskede hendelser 12
Avtalens punkt 2.4.5 Rapportering 13
Avtalens punkt 9.5.4 Økonomisk kompensasjon for brudd på avtalt tjenestenivå 13

Unntatt tid **14**

Bilag 6: Administrative bestemmelser **14**

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter 14
Avtalens punkt 2.3.3.2 Kundens tilrettelegging 15
Avtalens punkt 2.4.3 Endringer i driftsmiljøet som initieres av Leverandøren 15
Avtalens punkt 2.4.6 Dokumentasjon 15
Avtalens punkt 2.4.8 Revisjon 15
Avtalens punkt 2.4.9 Nye versjoner av programvare 15
Avtalens punkt 3.2 Endringshåndtering 15
A. Kundens endringsordre *15*
B. Leverandørens håndtering av endringsordrer *15*

C. Kundens aksept av Leverandørens utredning *16*
D. Tvisteløsning *16*
Avtalens punkt 5.2.2 Nøkkelpersonell 16
Avtalens punkt 5.3.1 Leverandørens bruk av underleverandører 16
Avtalens punkt 5.3.2 Kundens bruk av tredjepart 16
Avtalens punkt 5.6 Møter 17
Avtalens punkt 5.7 Lønns- og arbeidsvilkår 17
Punkt 5.7.1 - Krav om bruk av lærlinger 17
Avtalens punkt 5.8 Taushetsplikt 17
Avtalens punkt 5.9 Skriftlighet 17
Avtalens punkt 12.2 Uavhengig ekspert 17

Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser 18

Avtalens punkt 6.1 Vederlag 18
Avtalens punkt 6.2 Fakturering 19
Avtalens punkt 6.5.1 Indeksregulering 19
Avtalens punkt 2.4.4 Bestilling av tilleggstjenester (tjenestekatalog) 19
Avtalens punkt 2.4.7 Planer og øvelser for beredskap og katastrofer 19
Avtalens punkt 2.4.9 Nye versjoner av programvare 19
Avtalens punkt 3.3 Kostnader og øvrige konsekvenser av endringsordre 20
Avtalens punkt 4.2.1 Avbestilling i etableringsfasen 20
Avtalens punkt 4.2.2 Avbestilling i ordinær drift 20
Avtalens punkt 5.3.2 Kundens bruk av tredjepart 20

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten 20

Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen 22

Bilag 10: Standard lisensvilkår for standardprogramvare og fri programvare 23

Avtalens punkt 5.1.1 Leverandørens ansvar for leveransen - generelt 23

Bilag 11: Databehandleravtale 24

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Se Kundens kravspesifikasjon første avrop (drift) (Vedlegg 1b)

Avtalens punkt 2.4.7 Planer og øvelser for beredskap og katastrofer

Alternative rutiner for beredskaps- og katastrofeøvelser kan spesifiseres her. Hvis Leverandøren ikke skal bidra til gjennomføringen av Kundens egne beredskaps- og katastrofeøvelser inntil én gang per år, skal dette fremgå her.

Avtalens punkt 2.4.9 Nye versjoner av programvare

Hvis det skal følges annet løp for oppgradering til nye versjoner av programvare enn Leverandørens alminnelige oppgraderingsløp, skal det fremgå her.

Avtalens punkt 2.4.10 Livssyklusforvaltning – tidsmessighet

Hvis Leverandøren ikke skal ha totalansvar for livssyklusforvaltning av utstyr, programvare og andre ytelser som er nødvendig for å opprettholde avtalt tjenestenivå, skal det fremgå her.

Avtalens punkt 2.5.1 Generelt om avslutning av Avtalen

Hvilken informasjon Leverandøren som et minimum skal levere i forbindelse med forberedelse til inngåelse av ny driftsavtale kan spesifiseres her.

Avtalens punkt 5.1.1 Leverandørens ansvar for leveransen - generelt

Hvis kunden krever at Leverandøren skal følge gitte standarder eller kvalitetssystemer, skal dette fremgå av her.

Leverandørens ansvar for samordning og koordinering av arbeidet mellom de ulike aktører/leverandører som har betydning for driftstjenesten skal beskrives nærmere her.

Avtalens punkt 7.1 Eksterne rettslige krav og tiltak generelt

Kunden skal her identifisere hvilke rettslige eller partsspesifikke krav som har relevans for inngåelse og gjennomføring av denne avtalen. Det er herunder Kundens ansvar å konkretisere relevante funksjonelle og sikkerhetsmessige krav for leveransen.

Avtalens punkt 7.2.1 Generelt om informasjonssikkerhet

Har Kunden nærmere krav til hvordan informasjonssikkerheten skal ivaretas fra Leverandørens side, skal dette fremgå her.

Avtalens punkt 7.2.2 Leverandørens plikt til å holde Kundens data atskilt

Hvis Kunden har nærmere krav knyttet til hvordan Leverandøren skal ivareta kravet til atskillelse av data, skal Kunden angi dette her.

Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

Leverandørens beskrivelse av hvordan kravene i Kundens kravspesifikasjon (Vedlegg 1b) vil bli oppfylt fremgår av leverandørens tilbud.

Beskrivelsen skal blant annet omfatte:
• foreslått driftsmodell for løsningen
• infrastruktur og hostingmodell
• overvåking, hendelseshåndtering og feilretting
• sikkerhetsrutiner og oppfølging
• tiltak for skalerbarhet ved trafikkøkninger
Leverandørens besvarelse av relevante deler av tilbudet inngår som Bilag 2 til avropsavtalen. Ved motstrid mellom Kundens kravspesifikasjon (Bilag 1) og leverandørens løsningsbeskrivelse (Bilag 2), skal Kundens kravspesifikasjon ha forrang.

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Leverandørens løsningsspesifikasjon skal fremgå her.

Avtalens punkt 2.3.2.6 Leverandørens overtakelse av Kundens infrastruktur – verifisering mv.

Leverandøren skal beskrive de forutsetningene som ligger til grunn for sin løsningsspesifikasjon her.

Avtalens punkt 2.4.9 Nye versjoner av programvare

Leverandørens anbefalte oppdateringstakt kan angis her.

Avtalens punkt 2.4.10 Livssyklusforvaltning – tidsmessighet

Hvis Leverandøren ikke skal ha totalansvar for livssyklusforvaltning av utstyr, programvare og andre ytelser som er nødvendig for å opprettholde avtalt tjenestenivå, skal det fremgå her, jf. bilag 1.

Avtalens punkt 5.1.1 Leverandørens ansvar for leveransen – generelt (standardvilkår)

Eventuell standardprogramvare som inngår i leveransen og som må leveres under standard lisensvilkår skal spesifiseres her. Lisensbetingelsene vedlegges i bilag 10.

Avtalens punkt 5.1.2 Kundens ansvar og medvirkning

Nærmere krav til Kundens medvirkning kan spesifiseres her.

Avtalens punkt 5.2.4 Kundens ansvar for sine ressurser

Eventuelle spesielle kompetansekrav som Kundens ressurser må ha, skal fremgå her.

Avtalens punkt 7.1 Eksterne rettslige krav og tiltak generelt

Leverandøren skal beskrive hvordan de rettslige eller partsspesifikke krav som har relevans for inngåelse og gjennomføring av denne avtalen (og som er beskrevet i bilag 1) skal ivaretas gjennom sin løsning her.

Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes

Fylles ut av Kunden.

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Kunden skal her beskrive den programvare som er omfattet av driftstjenestene etter Avtalen. Den overordnede arkitekturen og det systemlandskap som driftstjenesten skal inngå i og samvirke med kan også beskrives her.

Driftstjenesten omfatter drift, overvåking, vedlikehold og teknisk forvaltning av Veterinærinstituttets eksterne nettsider og tilhørende digitale tjenester.
Løsningen er basert på publiseringsplattformen Enonic XP og omfatter blant annet:

- *nettstedet vetinst.no*
- *publiseringsplattform (Enonic XP)*
- *tilhørende applikasjonskomponenter og integrasjoner*
- *produksjons-, test- og stagingmiljøer*
- *nødvendig infrastruktur og hosting for å opprettholde avtalt tjenestenivå*

Nærmere krav til driftstjenesten fremgår av Bilag 1 – Kundens kravspesifikasjon for første avrop (drift).

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan for etableringsfasen

Fylles ut av Leverandøren basert på de overordnede føringer Kunden har gitt.

Etter kontraktsinngåelse skal partene gjennomføre en etableringsfase for driftstjenesten. Formålet er å sikre en kontrollert overgang til ordinær drift og sikre at nødvendige driftsrutiner, overvåking og kontaktpunkter er etablert.
Etableringsfasen skal sikre at driftstjenesten etableres i samsvar med kravene i Kundens kravspesifikasjon for driftsavropet (Vedlegg 1b).
Etableringsfasen skal normalt gjennomføres innen 4–6 uker etter kontraktsinngåelse, med mindre partene avtaler annet.

Etableringsfasen skal som minimum omfatte:

- *oppstartsmøte mellom partene*
- *gjennomgang av eksisterende løsning og driftsmiljø*
- *etablering av overvåking og varslingsrutiner*
- *etablering av kontaktpunkter og samarbeidsrutiner*
- *verifisering av backup- og gjenopprettingsrutiner*

Leverandøren skal utarbeide en detaljert plan for etableringsfasen i samarbeid med oppdragsgiver etter kontraktsinngåelse. Planen skal godkjennes av oppdragsgiver. Ordinær drift anses etablert når partene har bekreftet at nødvendige driftsrutiner og overvåkingsmekanismer er på plass.

Etableringsfasen skal også avklare kontaktpersoner, bemyndiget personale, eskaleringsrutiner og øvrige administrative forhold knyttet til driftstjenesten.

Overordnet fremdriftsplan for etablering av driftstjenester skal fremkomme her.

Avtalens punkt 2.3.1.2 Delleveranser

Dersom det benyttes delleveranser, skal dette beskrives nærmere her.

Dersom det ikke skal gjennomføres en felles test før oppstartsdag og godkjenningsperiode for delleveranser som skal tas i bruk samlet, skal dette fremkomme her.

Dersom det skal avtales annen godkjenningsperiode for delleveranser enn det som fremgår av avtalens punkt 2.3.1.2, skal dette fremkomme her.

Dersom en eller flere delleveranser skal unntas fra samlet testing skal dette fremkomme her.

Avtalens punkt 2.3.2.3 Testplaner

Frister for utarbeidelse av en plan for test av driftstjenesten før oppstartsdag, skal fremkomme her.

Hvis Kunden har krav til akseptansekriterier og andre rammer for testplanen, herunder om Kunden ønsker å delta i arbeidet med testplanen, skal dette fremkomme her.

Hvis Leverandørens forslag til testplan ikke skal forelegges Kunden for godkjenning eller det skal avtales en annen frist for Kundens godkjenning enn det som fremkommer av avtalens punkt 2.3.2.3, skal dette fremkomme her.

Avtalens punkt 2.3.2.6 Leverandørens overtakelse av Kundens infrastruktur – verifisering

Dersom Leverandøren skal overta hele eller deler av Kundens eksisterende utstyr, programvare og infrastruktur (aktiva), skal innholdet i, omfanget av og tidspunktet for Leverandørens undersøkelser, beskrives her.

Avtalens punkt 2.3.6.1 Godkjenningsperiodens varighet

Hvis det er avtalt en annen varighet på godkjenningsperioden enn den som følger av punkt 2.3.6.1, skal det fremgå her.

Avtalens punkt 2.3.6.4 Håndtering av feil

Hvis fristen for utbedring av feil skal være noe annet enn innen utgangen av godkjenningsperioden, skal dette fremkomme her.

Avtalens punkt 4.1 Varighet

Hvis avtaleperioden skal være lenger enn det som følger av punkt 4.1, skal dette fremgå her.

Avtalens punkt 9.5.3.1 Når det foreligger grunnlag for dagbot

Andre frister enn oppstartsdag eller leveringsdag som det skal knyttes dagbøter til, skal fremkomme her. Annen løpetid for dagboten enn den som følger av punkt 9.5.3.1 kan avtales her.

Avtalens punkt 9.5.3.2 Beregning av dagboten

Andre dagbotsatser, annet beregningsgrunnlag og annen regulering av det maksimale dagbotbeløpet kan avtales her.

Bilag 5: Tjenestenivå og standardiserte kompensasjoner

Fylles ut av Kunden. Eventuelt kan Kunden be Leverandøren fylle ut deler av bilaget.

Dette bilaget beskriver avtalte tjenestenivåer (SLA) for driftstjenesten og eventuelle standardiserte kompensasjoner ved brudd på tjenestenivåene.

Avtalens punkt 2.3.2.4 Samhandlingsplan og driftsspesifikasjon

Leverandøren og oppdragsgiver skal etablere hensiktsmessige rutiner for samhandling knyttet til driftstjenesten.

Samhandlingen skal som minimum omfatte:

- *faste kontaktpunkter mellom partene*
- *håndtering av driftsavvik og hendelser*
- *koordinering av planlagte endringer og vedlikehold*
- *oppfølging av tjenestenivå og rapportering*

Detaljerte rutiner for samhandling og driftsspesifikasjon kan justeres i samarbeid mellom partene etter kontraktsinngåelse.

Avtalens punkt 2.4.1 Krav til tjenestenivå

Løsningen skal ha en månedlig tilgjengelighet på minimum 99,5 %, målt per kalendermåned.

<u>Definisjon av tilgjengelighet:</u>
Tilgjengelighet måles som løsningens tilgjengelighet for sluttbrukere via offentlig tilgjengelig nettadresse.

Kortvarige responstidsavvik eller isolerte feil som ikke påvirker brukerens tilgang til innhold regnes normalt ikke som nedetid. Dersom responstiden er så høy at sentrale sider eller funksjoner ikke kan benyttes på en normal måte av sluttbruker, kan dette regnes som nedetid ved beregning av tilgjengelighet.

Løsningen anses utilgjengelig dersom:

- nettsiden ikke kan nås av sluttbrukere
- innhold ikke kan lastes eller vises
- sentrale funksjoner ikke fungerer som forutsatt

Kortvarige responstidsavvik eller isolerte feil som ikke påvirker brukerens tilgang til innhold regnes normalt ikke som nedetid.
Tilgjengelighet måles fra eksternt overvåkingspunkt.

Oppetid beregnes etter følgende formel:

Oppetid (%) = 100 × (Totalt antall minutter i perioden – nedetid – unntatt tid)

Totalt antall minutter i perioden

Totalt antall minutter i perioden beregnes som:
60 minutter × 24 timer × antall dager i måneden

Eksempel:
30 dager = 43 200 minutter.
Ved krav om 99,5 % tilgjengelighet innebærer dette maks 216 minutter nedetid per måned.

<u>Beredskap ved ekstraordinære hendelser</u>
Ved situasjoner med ekstraordinært informasjonsbehov, herunder krisesituasjoner, utbrudd av sykdom eller andre hendelser som medfører vesentlig økning i trafikk til nettstedet, skal leverandøren bistå oppdragsgiver med nødvendige tiltak for å sikre stabil tilgjengelighet til løsningen.
Leverandøren skal kunne håndtere trafikkøkning på minimum 5 ganger normaltrafikk uten vesentlig degradering av tilgjengelighet eller funksjonalitet.
Leverandøren skal ha mekanismer for rask skalering av infrastruktur ved behov.

Avtalens punkt 2.4.2 Uønskede hendelser

Frister og rutiner for håndtering av uønskede hendelser skal fremgå her. Annen klassifisering av uønskede hendelser enn det som følger av punkt 2.4.2 kan også fremgå her.

Uønskede hendelser klassifiseres iht Vedlegg 1b – Kravspesifikasjon avropsavtale som følger:

Kritisk feil

Definisjon: Total nedetid eller vesentlig funksjonssvikt uten akseptabel workaround som påvirker tjenestens kjernefunksjon og/eller et stort antall brukere.

Eksempler:
- Nettsiden utilgjengelig (timeouts/500/feil i lastbalansering) for majoriteten av brukere.
- Kritisk sikkerhetshendelse medfører at tjenesten må stenges eller blokkeres.
- CMS/publisering nede slik at kritiske meldinger ikke kan publiseres.

Respons: ≤ 1 time
Oppstart feilretting: ≤ 2 timer
Statusoppdatering til Kunde minimum hver time frem til gjenoppretting etter påbegynt feilretting.

Alvorlig feil
Definisjon: Betydelig degradering eller funksjonssvikt som påvirker mange brukere eller sentrale funksjoner, men tjenesten er delvis tilgjengelig og/eller workaround finnes.
Eksempler:

- Søk fungerer ikke.
- Skjema/innsendingsfunksjon feiler.
- Vesentlig ytelsesproblem (ekstrem treghet) som hindrer normal bruk.

Respons: ≤ 2 timer

- Oppstart feilretting: ≤ 4 timer på arbeidsdager.
- Statusoppdatering minimum hver 4. time i arbeidstid.

Mindre feil
Definisjon: Ikke-kritisk feil som ikke vesentlig hindrer bruk av tjenesten; kosmetikk, innhold, mindre funksjoner eller avgrenset påvirkning.
Eksempler:

- Layout/visningsfeil i enkelte nettlesere.
- Feil lenker/enkeltkomponenter.
- Små CMS-feil med enkel workaround

1.

Respons: ≤ 1 arbeidsdag
Oppstart feilretting: ≤ 2 arbeidsdager

Avtalens punkt 2.4.5 Rapportering

Rutiner for rapportering kan spesifiseres her. Krav til måling av tjenestenivå skal fremgå her.

Leverandøren skal på forespørsel kunne dokumentere:

- oppetid og tilgjengelighet
- registrerte driftsavvik
- gjennomførte feilrettinger
- planlagt og gjennomført vedlikehold

Avtalens punkt 9.5.4 Økonomisk kompensasjon for brudd på avtalt tjenestenivå

Standardiserte satser for økonomisk kompensasjon som følge av brudd på avtalt tjenestenivå skal fremgå her.

Ved manglende oppnåelse av avtalt tilgjengelighet har oppdragsgiver rett til prisavslag i henhold til tabellen nedenfor.

Målt oppetid	Prisavslag
99,0 % – 99,49 %	*10 % av månedlig vederlag for driftstjenesten*
98,0 % – 98,99 %	*25 % av månedlig vederlag*
97,0 % – 97,99 %	*50 % av månedlig vederlag*
Under 97 %	*100 % av månedlig vederlag*

Samlet prisavslag etter dette bilaget kan ikke overstige 100 % av månedlig vederlag for driftstjenesten.

Unntatt tid

Følgende forhold regnes ikke som nedetid ved beregning av tilgjengelighet:

- *planlagt og varslet vedlikehold*
- *feil i tredjeparts infrastruktur utenfor leverandørens kontroll*
- *feil i oppdragsgivers egne systemer eller nettverk*
- *feil i strømtilførsel*
- *feil forårsaket av handlinger fra andre enn leverandøren*
- *force majeure*

Unntatt tid gjelder bare dersom forholdet ligger utenfor leverandørens kontroll. Leverandøren er ansvarlig for at driftstjenesten oppfyller avtalte tjenestenivåer, uavhengig av om deler av infrastrukturen leveres av tredjepart, herunder hostingleverandører, CDN, skytjenester eller andre underleverandører.

Planlagt vedlikehold skal varsles i rimelig tid og legges til tidspunkt som i minst mulig grad påvirker sluttbrukere.

Gjentatte eller vesentlige brudd på avtalt tjenestenivå kan anses som vesentlig mislighold i henhold til avtalens bestemmelser.

Bilag 6: Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser og andre opplysninger relevant for Partenes forhold. Fylles ut av Leverandøren basert på de overordnede føringer Kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter

Bemyndiget representant for partene, og prosedyrer og varslingsfrister for eventuell utskiftning av disse, skal spesifiseres her.

Hos Kunden: *[Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]*

Hos Leverandøren: *[Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]*

Avtalens punkt 2.3.3.2 Kundens tilrettelegging

Nærmere krav til Kundens medvirkning, inkludert nødvendig informasjon fra tredjeparter, kan beskrives her.

Avtalens punkt 2.4.3 Endringer i driftsmiljøet som initieres av Leverandøren

Nærmere regler om hvilke endringer som skal varsles, og varslingsprosedyre, kan avtales her.

Avtalens punkt 2.4.6 Dokumentasjon

Dokumentasjon som Leverandøren skal stille til disposisjon for kunden skal fremgå her.

Avtalens punkt 2.4.8 Revisjon

Frister, varsler og andre rutiner for revisjon kan spesifiseres her.

Leverandørens avtaler med tredjeparter som har betydning for levering av driftstjenesten skal fremgå her.

Avtalens punkt 2.4.9 Nye versjoner av programvare

Prosedyrer for test og idriftsettelse av nye versjoner skal fremgå her.

Avtalens punkt 3.2 Endringshåndtering

A. Kundens endringsordre

Hvis Kunden ønsker å endre Leveransen, skal Kunden utarbeide en skriftlig endringsordre. Endringsordren skal inneholde en beskrivelse av Kundens behov for endringen.

Skal det benyttes en mal for endringsordren, skal det angis her.

[Fylles ut av Kunden]

B. Leverandørens håndtering av endringsordrer

Leverandøren skal beskrive sin rutine for håndtering av endringsordrer, herunder leverandørens verktøy for registrering og oppfølging av endringsordrer.

[Fylles ut av Leverandøren]

Med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfellet, skal Leverandøren innen 10 virkedager fra mottak av endringsordre utrede aktuelle risiko- og endringskonsekvenser og gi et prisestimat.

Utredningen skal som minimum omfatte følgende punkter:

a) Beskrivelse av endringen
b) Beskrivelse av det arbeidet som må gjøres for å levere endringen
c) Virkning på Leveransen
d) Virkning på tidsplaner
e) Virkning på vederlag (for å utføre endringen og virkning på forvaltningskostnaden)
f) Tidsplan for gjennomføring av endringen
g) Eventuelle virkninger på ansvarsfordeling mellom Kunde og Leverandør eller overfor Leverandør og andre tjenesteleverandører (tredjeparter)
h) Test og eventuell godkjenning av endringen

C. Kundens aksept av Leverandørens utredning

Hvis Kunden aksepterer Leverandørens beskrivelse av endringen, pris og øvrige konsekvenser angitt i utredningen, skal Kunden gi Leverandøren skriftlig beskjed om at Kunden ønsker endringen utført.

Leverandøren skal iverksette endringen i henhold til de frister som fremgår av endringsavtalen og orienterer Kunden når endringen er utført. Endringsordren skal inntas i bilag 9.

D. Tvisteløsning

[Her kan partene beskrive nærmere hvordan uenighet om konsekvensene av en endring skal håndteres, se avtalen punkt 3.4 og 3.5, f.eks. om bruk av uavhengig ekspert eller mekling.]

Avtalens punkt 5.2.2 Nøkkelpersonell

Leverandørens nøkkelpersonell skal fremgå her.

Avtalens punkt 5.3.1 Leverandørens bruk av underleverandører

Leverandørens godkjente underleverandører skal angis her. Hvis Leverandøren skal ha anledning til å skifte ut underleverandører uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kunden, skal det fremgå her.

Avtalens punkt 5.3.2 Kundens bruk av tredjepart

Hvis Kunden skal la seg bistå av tredjepart i forbindelse med sine oppgaver under avtalen, skal Kunden angi tredjeparten(e) her.

Avtalens punkt 5.6 Møter

Andre frister og rutiner for møter kan fremgå her.

Avtalens punkt 5.7 Lønns- og arbeidsvilkår

Hvis Kunden har etterspurt dokumentasjon knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, skal dokumentasjon inntas her.

Hvis det er avtalt høyere dagbot for brudd på dokumentasjonsplikten enn det som følger av avtalens punkt 5.7.2, skal det fremgå her.

Punkt 5.7.1 - Krav om bruk av lærlinger

Leverandøren skal oppfylle krav om bruk av lærlinger i henhold til konkurransegrunnlagets punkt 3.1. Kravet gjelder tilsvarende for avrop under denne avtalen, i den utstrekning leveransen etter sin art og omfang er egnet for bruk av lærlinger. Leverandøren skal på forespørsel fra oppdragsgiver redegjøre for om og hvordan kravet til bruk av lærlinger er oppfylt for relevante avrop i avtaleperioden.

Avtalens punkt 5.8 Taushetsplikt

Hvis taushetsplikten skal ha en annen varighet enn det som følger av avtalens punkt 5.8, skal det fremgå her.

Avtalens punkt 5.9 Skriftlighet

Hvis det er avtalt at varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis på en annen måte enn skriftlig til den postadressen eller elektroniske adressen som er oppgitt i tilknytning til bemyndiget person eller rolle ovenfor, f.eks. ved bruk av elektronisk samhandlingsverktøy, skal det spesifiseres her.

Avtalens punkt 12.2 Uavhengig ekspert

Dersom partene i forbindelse med inngåelsen av avtalen oppnevner en uavhengig ekspert, skal denne angis her.

Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Leverandørens ytelser skal fremgå her i bilag 7. Kunden må tenke gjennom hvilke prisformat (timepris, enhetspris, fastpris, målpris mv.) Leverandøren skal basere sitt tilbud på, og lage maler for dette i bilag 7. Eventuelle spesielle betalingsordninger som rabatter, forskudd, delbetalinger samt avvikende betalingstidspunkter skal også fremgå.

Fastprisen for driftstjenesten omfatter alle aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde stabil, sikker og oppdatert drift av løsningen i henhold til kravspesifikasjonen og avtalte tjenestenivåer (SLA).

Dette inkluderer blant annet overvåking, hendelseshåndtering, feilretting, sikkerhetsoppdateringer, patching, teknisk vedlikehold, konfigurasjonsendringer og teknisk optimalisering, samt mindre tekniske justeringer i eksisterende maler, komponenter og konfigurasjon som er nødvendig for stabil drift eller normal bruk av løsningen.

Aktiviteter som naturlig inngår i ordinær drift, kan ikke faktureres særskilt.

Kun endringer som innebærer ny funksjonalitet eller vesentlige utvidelser av eksisterende funksjonalitet anses som videreutvikling og kan bestilles og honoreres særskilt.

Avtalens punkt 6.1 Vederlag

Leverandørens vederlag for leveransen fremgår av leverandørens utfylte prisskjema (Vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget), som inngår som en del av dette bilaget.
Leveransen honoreres med:

Fastpris for driftstjenesten
Leverandøren mottar et fast månedlig vederlag for drift og hosting av løsningen, se Prisskjema Vedlegg 3.

Fastprisen omfatter blant annet:

- *drift av applikasjon og infrastruktur*
- *hosting av produksjons-, test- og stagingmiljø*
- *overvåking og hendelseshåndtering*
- *sikkerhetsoppdateringer og teknisk vedlikehold*
- *oppfyllelse av avtalte tjenestenivåer (SLA)*

Fastprisen omfatter alle aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde stabil og sikker drift av løsningen i henhold til kravspesifikasjonen og avtalte tjenestenivåer.

Leverandøren kan ikke kreve særskilt vederlag for aktiviteter som naturlig inngår i ordinær drift.

Timebasert bistand og videreutvikling
Videreutvikling, endringer og andre oppgaver som ikke inngår i fast drift bestilles gjennom avrop under rammeavtalen og honoreres etter avtalte timepriser.

Gjeldende timepriser fremgår av prisskjemaet. Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift. Reise- og diettkostnader dekkes ikke.

Opsjoner
Eventuelle opsjoner fremgår av prisskjemaet og er ikke nødvendige for å oppfylle kravspesifikasjonen.

Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Fastpris for drift faktureres etterskuddsvis per måned.

Timebasert arbeid faktureres etterskuddsvis basert på faktisk medgått tid.

Betalingsfrist er 30 dager fra mottatt korrekt faktura.

Faktura skal spesifisere leverte tjenester og eventuelle timer som er fakturert.

Avtalens punkt 6.5.1 Indeksregulering

Kunden skal spesifisere eventuelle andre bestemmelser om prisendringer enn det som fremgår av avtalens punkt 6.5.1, her.

Prisene er faste i de første 12 månedene etter kontraktsinngåelse.
Deretter kan prisene justeres én gang per år i henhold til utviklingen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI), med utgangspunkt i indeksen for måneden kontrakten ble inngått.

Avtalens punkt 2.4.4 Bestilling av tilleggstjenester (tjenestekatalog)

Tilleggstjenester bestilles gjennom avrop under rammeavtalen og honoreres etter avtalte timepriser. Det er ikke etablert egen tjenestekatalog for leveransen.

Avtalens punkt 2.4.7 Planer og øvelser for beredskap og katastrofer

Med mindre annet avtales her, skal Leverandørens verdelag for arbeid ved øvelser etter punkt 2.4.7 tilsvare Leverandørens alminnelige timepriser.

Arbeid knyttet til eventuelle beredskaps- eller katastrofeøvelser honoreres etter leverandørens avtalte timepriser.

Avtalens punkt 2.4.9 Nye versjoner av programvare

Hvis ikke annet er avtalt i her, inngår driftssetting av programrevisjoner og feilrettingsutgaver (patcher) i det løpende driftsvederlaget.

Installasjon av sikkerhetsoppdateringer, patcher og mindre versjonsoppdateringer inngår i det løpende driftsvederlaget. Større oppgraderinger eller funksjonelle endringer kan bestilles som særskilte oppdrag under rammeavtalen.

Avtalens punkt 3.3 Kostnader og øvrige konsekvenser av endringsordre

Hvis det skal gjelde standardpriser for utarbeidelse av utredning av konsekvenser av endringsordre, skal det angis her.
Arbeid knyttet til vurdering og gjennomføring av endringsordre honoreres etter leverandørens avtalte timepriser.

Avtalens punkt 4.2.1 Avbestilling i etableringsfasen

Vederlag i forbindelse med avbestilling i etableringsfasen kan avtales her.
Avbestilling reguleres av avtalens bestemmelser.

Avtalens punkt 4.2.2 Avbestilling i ordinær drift

Vederlag i forbindelse med avbestilling i ordinær drift kan avtales her.
Avbestilling reguleres av avtalens bestemmelser.

Avtalens punkt 5.3.2 Kundens bruk av tredjepart

Eventuelle bestemmelser om vederlag for Leverandørens samarbeid med Kundens tredjeparter skal fremgå her.
Leverandørens samarbeid med oppdragsgivers eventuelle tredjeparter inngår i det løpende driftsvederlaget, med mindre annet er særskilt avtalt

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles her, med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag.

Det er mulig å gjøre endringer til alle punkter i avtalen, også der hvor det ikke klart henvises til at endringer kan avtales. Endringene til avtaleteksten skal fremkomme her, slik at teksten i den generelle avtaleteksten forblir uendret. Det må fremkomme klart og utvetydig hvilke bestemmelser i avtalen det er gjort endringer til og resultatet av endringen.

Leverandøren bør imidlertid være oppmerksom på at avvik, forbehold og endringer i avtalen ved tilbudsinnlevering kan medføre at tilbudet blir avvist av Kunden.

Eksempel på endringstabell:

Punkt i avtalen	Erstattes med

Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen

Endringer som gjøres etter avtalens inngåelse skal føres inn her, jf. avtalens punkt 3.2.

Eksempel på endringskatalog:

Endringsnr.	Beskrivelse	Ikraftsettelsesdato	Arkivreferanse

Bilag 10: Standard lisensvilkår for standardprogramvare og fri programvare

Her i bilag 10 tas inn kopi av standard lisensvilkår for standardprogramvare og fri programvare.

Avtalens punkt 5.1.1 Leverandørens ansvar for leveransen - generelt

I den utstrekning standardprogramvare som er omfattet av leveransen må leveres under standard lisensvilkår, skal dette være uttrykkelig angitt i et eget kapittel i bilag 2 og kopier av lisensbetingelsene skal være vedlagt her.

Bilag 11: Databehandleravtale

Dersom partene inngår databehandleravtale, skal denne legges ved som bilag 11.